

प्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

सिविल अपील क्षेत्राधिकारिता

सिविल अपील संख्या 9040/2022

(एसएलपी (सी) संख्या 14252/2022)

कुमारी लक्ष्मी सरोज और अन्यअपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्यप्रत्यर्थी (गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति एम. आर. शाह

1. रिट ए. संख्या 3993/2022 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ द्वारा पारित 13.07.2022 दिनांकित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट, जिसके द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया है और प्रत्यर्थी (गणों) को स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पद पर नियुक्त करने का निर्देश देने वाली रिट जारी करने से इनकार कर दिया है और मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. संक्षेप में वर्तमान अपील के तथ्य इस प्रकार हैं-

2.1. यह कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पद पर नियुक्ति

हेतु विज्ञापन दिनांक 15.12.2021 द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित

उद्घोषणा-

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बाधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

किये गये थे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 05.01.2022 थी। विज्ञापन के खण्ड 6 के अनुसार, आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के पास आवश्यक योग्यता (शैक्षिक और अन्य) इस शर्त के साथ पूरा होना अनिवार्य था कि अभ्यर्थी को नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के मानदंडों के अनुसार एक वर्ष छह महीने / दो वर्ष के सहायक नर्स और मिडवाइव्स (एएनएम) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (प्रसूति से संबंधित छह महीने के प्रशिक्षण सहित) को सफलतापूर्वक विधिवत रूप से उत्तर प्रदेश नर्स और मिडवाइव्स काउंसिल, लखनऊ के साथ पंजीकृत करना अनिवार्य होगा। सभी अपीलार्थियों ने ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपने आवेदन पत्र भरे और उक्त परीक्षा में शामिल हुए। दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान ही अभ्यर्थी की पात्रता पर विचार किया जाना आवश्यक था। सभी अपीलार्थी एम.पी. काउंसिल में पंजीकृत थे। एक को छोड़कर सभी अपीलार्थियों ने यू.पी. काउंसिल पंजीकरण के लिए आवेदन जमा किया। एम.पी. काउंसिल ने एनओसी दे दी। हालांकि, यू.पी. काउंसिल ने पंजीकरण जारी करने में समय लिया और इसलिए, संबंधित अपीलार्थी दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान यू.पी. पंजीकरण प्रस्तुत नहीं कर सके। अपीलार्थियों की अभ्यर्थिता पर इस आधार पर नियुक्ति के लिए आगे विचार नहीं किया गया कि दस्तावेजों के सत्यापन के समय वे उत्तर प्रदेश नर्सिंग एंड

उद्घोषणा-

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बाधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

मिडवाइफ काउंसिल, लखनऊ में विधिवत पंजीकृत नहीं थे, और इसलिए, वे अपात्र थे क्योंकि उनके पास विज्ञापन के अनुसार आवश्यक योग्यता नहीं थी। इसलिए अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने राज्य की ओर से लिए गए इस रुख को स्वीकार करते हुए उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया कि दस्तावेजों के सत्यापन के समय और/या यहां तक कि आवेदन पत्र जमा करते समय भी वे उत्तर प्रदेश परिषद के साथ पंजीकृत नहीं थे और इसलिए वे अयोग्य हैं।

2.2. रिट याचिका को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील दाखिल किया है।

3. हमने संबंधित पक्षों की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता को सुना।

4. प्रारम्भ में, यह नोट किया जाना आवश्यक है कि आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन की तिथि दिनांक 15.12.2021 थी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 05.01.2022 थी। यह सही है कि विज्ञापन के अनुसार अभ्यर्थी को यू.पी. काउंसिल में पंजीकृत होना आवश्यक था। सभी

उद्घोषणा-

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बाधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

अपीलार्थी-रिट याचिकाकर्ता जो एम.पी. काउंसिल पंजीकरण करा रहे थे, उन्होंने एक अभ्यर्थी (कुमारी पूजा रानी) को छोड़कर, दिनांक 15.12.2021 को प्रकाशित विज्ञापन की तिथि से पहले ही उत्तर प्रदेश काउंसिल पंजीकरण के लिए आवेदन कर दिया था। एम.पी. काउंसिल को एनओसी जारी करने में कुछ समय लगा और इसके बाद, पंजीकरण जारी करने में उत्तर प्रदेश काउंसिल को और समय लगा। यू.पी. काउंसिल पंजीकरण के लिए आवेदन की तिथि, एम.पी. काउंसिल द्वारा एनओसी प्रमाण पत्र जारी करने, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को आवेदन करने की तिथि और प्रत्येक अपीलार्थी के संबंध में यू.पी. काउंसिल पंजीकरण जारी करने की तिथि दर्शाने वाला वक्तव्य इस प्रकार है:

याचिकाकर्ता / अपीलार्थी क्रम	एम. पी. काउंसिल पंजीकरण की तिथि	यू.पी. काउंसिल पंजीकरण के लिए आवेदन	एम.पी. काउंसिल एनओसी प्रस्तुत	यूपीएसएसएस सी में आवेदन की तिथि	यू.पी. काउंसिल पंजीकरण की तिथि
1. कुमारी लक्ष्मी सरोज	17.09.2021	18.09.2021	02.12.2021	21.12.2021	14.02.2022
2. कुमारी पूजा रानी	23.11.2021	23.12.2021	28.12.2021	26.12.2021	03.06.2022
3. हेमा लता मिश्रा	12.09.2017	22.11.2021	29.11.2021	31.12.2021	24.03.2022
4. दुर्गा शर्मा	12.09.2017	22.11.2021	29.11.2021	31.12.2021	16.03.2022

उद्घोषणा-

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बाधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

4.1. इस प्रकार, यू.पी. काउंसिल द्वारा पंजीकरण देर से जारी किए जाने के कारण, अपीलार्थी यू.पी. काउंसिल पंजीकरण को न तो आवेदन की अंतिम तिथि को और/या दस्तावेजों के सत्यापन के समय प्रस्तुत कर सके और इसलिए, उन्हें अयोग्य ठहराया गया।

4.2. उपर्युक्त से, यह देखा जा सकता है कि इस प्रकार आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय या दस्तावेजों के सत्यापन के समय भी यू.पी. काउंसिल पंजीकरण प्रस्तुत नहीं कर पाने में अपीलार्थियों की ओर से कोई त्रुटि नहीं की गई थी। इस प्रकार, एक को छोड़कर सभी अपीलार्थियों ने विज्ञापन की तिथि यानी 15.12.2021 से पहले यू.पी. काउंसिल पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। इसलिए, बिना उनकी त्रुटियों के अपीलार्थियों को पीड़ित नहीं किया जा सकता था। इसमें शामिल मामला **नरेंद्र सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2022) 3 एससीसी 286** मामले में इस न्यायालय के निर्णय से अवलंबित है।

5. उक्त निर्णय में, इस न्यायालय द्वारा यह देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि एक बार जब यह पाया जाता है कि आवेदक की ओर से कोई चूक/देरी नहीं हुई थी और/या प्रासंगिक समय पर एनओसी प्रस्तुत न करने में अपीलार्थी/आवेदक द्वारा कोई त्रुटि नहीं थी, तो उसे इसके लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। जब उपर्युक्त निर्णय को अपीलार्थियों की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया

उद्घोषणा-

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बाधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

गया, तो उच्च न्यायालय ने यह देखते हुए इसका पालन नहीं किया है कि इस न्यायालय द्वारा **नरेंद्र सिंह (उपरोक्त)** के मामले में जारी किए गए निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। उपर्युक्त निर्णय इस न्यायालय के निर्णय की गलत व्याख्या और/या गलत व्याख्या है। इस न्यायालय ने विशेष रूप से कानून निर्धारित किया है कि यदि यह पाया जाता है कि आवेदक की ओर से कोई चूक/देरी नहीं हुई है, तो उसे बिना किसी गलती के दंडित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, उस मामले में, एक अन्य अभ्यर्थी/कर्मचारी पहले से ही नियुक्त किया गया था, इस न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भी उसके सेवा को सुरक्षित किया था। इसलिए, उस मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग दूसरे कर्मचारी-प्रत्यर्थी संख्या 4 की सेवा सुरक्षित करने के लिए था। उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के निर्णय को गलत समझा है।

5. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से और इस न्यायालय द्वारा **नरेंद्र सिंह (उपरोक्त)** के मामले में अधिकथित विधि को लागू करते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश अपोषणीय है और

उद्घोषणा-

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बाधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

इसे खारिज और अपास्त किया जाना चाहिए और तदनुसार, रद्द और अपास्त किया जाता है।

6. यदि अपीलार्थियों को मेरिट में होना पाया जाता है और अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों तो प्रत्यर्थी (गणों) को आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर उन्हें स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पद पर नियुक्त करने का निर्देश दिया जाता है। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी अपनी वास्तविक नियुक्तियों की तिथि से सभी लाभों के हकदार होंगे। तदनुसार वर्तमान अपील अनुज्ञात की जाती है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

.....

(न्यायमूर्ति एम. आर. शाह)

.....

(न्यायमूर्ति हिमा कोहली)

नई दिल्ली

15 दिसंबर, 2022

उद्घोषणा-

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बाधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।